Hinweise für die Prüfung

So arbeitet das Geschäft (Stand der Website am 21.10.2026)

- **Leistungen:** Pferde-Shootings (Pakete „Schritt“ 199 €, „Trab“ 349 €, „Galopp“ 549 €), Spezial-Shootings, Stalltage (89 € pro Pferd), Turnierfotografie (15–25 € pro Bild, Paket 59 €), Hochzeiten (Halbtag 1.490 €, Ganztag 2.490 €), Paar- und After-Wedding-Shootings, Alben, Prints und Wandbilder, Fotos für Betriebe der Pferdebranche (Preise ab 250 €). Keine Tierfotografie außer Pferden.
- **Kein Online-Shop, keine Online-Zahlung.** WooCommerce ist abgeschaltet. Auf der Website gibt es nur Informationen, ein Kontaktformular und WhatsApp-Links. Gebucht wird per Anfrage (Formular, E-Mail, WhatsApp, Telefon); der Fotograf bestätigt Termin und Preis in Textform.
- **Bezahlung persönlich:** bar oder per Überweisung, in der Regel beim Termin. Hochzeiten: 30 % Anzahlung nach Vertragsschluss, Rest 4 Wochen vorher.
- **Hochzeiten** werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch gebucht; der Vertrag wird danach per E-Mail verschickt und unterschrieben zurückgesandt (kein Fernabsatzvertrag nach BGH, Urteil vom 27.02.2018, XI ZR 160/17).
- **Kundengalerien:** Fertige Bilder werden auf ruidodat.com in einer passwortgeschützten Galerie bereitgestellt (Download einzeln oder als ZIP). Originale liegen auf dem Webserver außerhalb des öffentlichen Verzeichnisses; Galerien laufen standardmäßig nach 12 Monaten ab.
- **Keine Tracking-, Analyse- oder Werbedienste.** Schriften und Videos liegen auf dem eigenen Server. Die geprüften Seiten laden keine Inhalte von fremden Servern.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 06.10.2026

Thema	Änderung
Shop und Zahlung	Online-Bestellprozess, PayPal, Vorkasse und Germanized-Kontrollkästchen entfallen. Vertragsschluss per Anfrage und Bestätigung in Textform (AGB § 2).
Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB)	Seite „Vertrag widerrufen“ entfernt, da keine Verträge mehr über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen werden. Pflichtsatz aus der Belehrung gestrichen. **Bitte prüfen.**
Gutscheine	Werden derzeit nicht angeboten; Abschnitt gestrichen.
Turnierfotos	Kein Online-Verkauf mehr; Bestellung vor Ort oder per Nachricht, Lieferung der Dateien nach Zahlung.

Storno Shootings	Bisherige Regel (Erstattung abzüglich 40 € bei Vorkasse) passt nicht mehr, weil vorab nichts gezahlt wird. Neuer Vorschlag in AGB (Dokument 04) § 6 Abs. 1: kostenfrei bis 48 Stunden vorher, danach 50 %.
Kundengalerien	Neu in Datenschutzerklärung (Dokument 03, Abschnitt 9) und AGB (Dokument 04, § 8).
Hunde und andere Tiere	Nicht mehr im Angebot; Texte auf Pferde beschränkt.
Black-Background-Studio auf dem Hof	Neues Angebot (149 €): Kunden kommen mit Pferd und Anhänger. Neu: AGB (Dokument 04) § 5 Abs. 5, Hinweis in der Buchungsbestätigung (Dokument 06).
Bilder in sozialen Netzwerken	Neu: AGB (Dokument 04) § 12 Abs. 5–6, freiwillige Einwilligung in der Buchungsbestätigung (Dokument 06), Ergänzung Datenschutzerklärung (Dokument 03, Abschnitt Fotos).

Offene Fragen an die Prüfung

Nr.	Thema	Frage
1	Widerrufsrecht Shootings	Shootings werden per E-Mail/WhatsApp mit festem Termin gebucht. Greift die Ausnahme für Freizeit-Dienstleistungen mit spezifischem Termin (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB, vgl. EuGH C-96/21)? Der Entwurf gewährt vorsichtshalber ein Widerrufsrecht mit Erlöschen nach § 356 Abs. 4 BGB (Zustimmung in der Buchungsbestätigung, Dokument 06).
2	Widerrufsbutton	Ist die Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB) entbehrlich, wenn auf der Website nur ein Kontaktformular besteht und Verträge per E-Mail/WhatsApp geschlossen werden?
3	Cookie „rd_world“	Speichert 30 Tage, ob der Besucher im Bereich Pferde oder Hochzeit war (gleiches Menü auf allen Seiten). Technisch notwendig nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG oder einwilligungspflichtig? Alternative: Cookie entfernen.
4	Hosting Bluehost	Newfold Digital Inc. (USA): Auftragsverarbeitungsvertrag vorhanden? Grundlage des Drittlandtransfers (EU-U.S. Data Privacy Framework oder Standardvertragsklauseln)? Speicherdauer der Server-Logfiles?
5	Jetpack	Aktiv: Kontaktformular, Login-Schutz (Protect, Account Protection), Backup und Aktivitätsprotokoll, Anmeldung über WordPress.com (nur Admin). Backups enthalten die Datenbank (Kontaktanfragen, Galerie-Daten) bei Automattic Inc. (USA). AVV und Transfergrundlage prüfen.

6	KI-Plugins	Die Plugins „KI“ und „AI Provider for Anthropic“ sowie das Jetpack-Modul „AI“ sind aktiv. Sie werden nur im Admin-Bereich genutzt und verarbeiten keine Besucherdaten. Muss das erwähnt werden? Sonst deaktivieren.
7	Storno Shootings	Ist eine Pauschale von 50 % bei Absage unter 48 Stunden angemessen (§ 309 Nr. 5 BGB)? Hochzeit: Staffel 30 / 50 / 80 % wie bisher.
8	Fotos im Portfolio und bei Turnieren	Erkennbare Reiter/innen und Familien auf der Website: Einwilligung nach § 22 KUG / Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einholen (Vorlage: Dokument 08). Turniere: Information der Teilnehmenden über Ausschreibung und Aushang ausreichend?
9	Verträge mit Betrieben	Fotos für Hufschmiede, Trainer, Sattler usw. sind meist B2B. Reicht die Unternehmerklausel in AGB (Dokument 04) § 1 Abs. 3, oder gesonderte Bedingungen?
10	Steuerliche Erfassung	Die Website nennt § 19 UStG. Steuerliche Erfassung beim Finanzamt und ggf. Gewerbeanmeldung müssen vorliegen.
11	Eigenwerbung auf Instagram/Facebook	(a) Reicht für Bilder ohne erkennbare Personen (Pferd allein, oft auf dem Grundstück des Kunden) die Widerspruchslösung in AGB § 12 Abs. 5, oder ist eine Zustimmung nötig? (b) Genügt eine Einwilligung per E-Mail- oder WhatsApp-Antwort als Nachweis (Art. 7 Abs. 1 DSGVO, § 22 KUG)? (c) Ist der Hinweis auf Meta in der Datenschutzerklärung ausreichend?
12	Fremde Pferde auf dem eigenen Hof	Kunden bringen ihr Pferd zum Studio in der Halle. Reichen AGB § 5 Abs. 3 und 5 (Tierhalterhaftung beim Kunden, Impfnachweis) zusammen mit der Haftungsregel in § 13? Der Halter bleibt immer beim Pferd, eine Obhut des Fotografen besteht nicht. Verbleibendes Risiko: Verkehrssicherungspflicht für Halle, Boden, Wege und Anhänger-Parkplatz sowie Studio-Technik (Licht, Stative, Blitz). Ist das über die bestehende Betriebshaftpflicht des Hofes bzw. des Fotografen gedeckt? Muss der Hofeigentümer zustimmen bzw. ist die gewerbliche Nutzung der Halle baurechtlich oder versicherungsseitig gedeckt?